

Nr. 39 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 21. Februar 1939, 11 Uhr

R 2/12947, unfol. Niederschrift des RIM, Umdruck¹

Anwesend: MR Conrad (Vorsitz), ROI Eppich (RIM); MR Hiecke, Brenner, Ref. Reinhold (RErM); ORR Biebrach, RR v. Botzheim, Ref. v. Breiski (RMVP); Ass. Lepenies (RWiM); LGR Haugg (RKiM); RR Reischauer (StdF); MR Richter (RFM); AR Kaul (PrFM).

Beginn: 11:00

Ort: Reichsinnenministerium

[MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ DES DEUTSCHEN KULTURGUTS GEGEN AUSFUHR]

Die Erörterung behandelte drei Gebiete:

- 1.

Allgemeine Schutzmaßnahmen im Altreich.

- 2.

Die Rechtslage in Österreich und im Sudetenland.

- 3.

Jüdische Auswanderung.

Zu 1 (Allgemeine Schutzmaßnahmen im Altreich):

- a)

Kunstwerke. Das auf Grund der Verordnung vom 11. Dezember 1919² im Reichsministerium des Innern geführte „Verzeichnis der national wertvollen Kunstwerke“ ermöglicht hinreichende Schutzmaßnahmen für Kunstwerke aller Art. Die Eintragungen in das Verzeichnis erfolgen insbesondere in den Fällen, wo Gefährdungsmomente vorliegen, z. B. bei bevorstehenden Versteigerungen, Auswanderungen usw.

- b)

Archivgut. Eine gesetzliche Regelung des Schutzes wertvollen Archivguts gegen Abwanderung ins Ausland war vorgesehen. Der Entwurf ist zur Zeit zurückgestellt³. *Zuständig:* Reichsministerium des Innern.

- c)

Bibliotheksgut. Auch hier ist eine gesetzliche Regelung von Schutzmaßnahmen vorgesehen⁴. *Zuständig:* Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Zu 2 (Rechtslage in Österreich und im Sudetenland):

In Österreich gelten die früheren österreichischen allgemeinen Sperrvorschriften einstweilen weiter. Die Anpassung an den Rechtszustand im Altreich ist in Vorbereitung.

¹ Den beteiligten Ressorts am 25. 2. 1939 übermittelt, nebst einer Korrektur vom 21. 3. 1939. Mit Sitzungsvermerk des MR Richter/RFM auch in R 2/58980, H. 1 Bl. 63–69. – Zu der Besprechung hatte der RIM mit Schreiben vom 14. 2. den RErM, RFM, RWiM, RMVP, RKiM und PrFM eingeladen; R 2/12947. Vorgeschichte s. Dok. Nr. 5.

² VO über die Ausfuhr von Kunstwerken (RGBl. S. 1961).

³ Zum Vorhaben eines ArchivschutzG s. ARH III, Nr. 43; ARH V, Nr. 28; Anhang, FV 270*.

⁴ Gemeint war lt. Vm. MR Richter (o. Anm. 1) der Entw. eines DenkmalschutzG (s. Dok. Nr. 5 Anm. 5), das aber nie erlassen wurde.

Im Sudetenland ist durch die Verordnung des Reichsministers des Innern vom 11. Januar 1939 (RGBl. I S. 36)⁵ eine umfassende allgemeine Grenzsperrung für Kulturdenkmale aller Art verfügt worden. Es handelt sich hier um eine Übergangsmaßnahme, die wegfallen wird, wenn die Voraussetzungen für die Anpassung an den Rechtszustand im Altreich erfüllt sein werden.

Zu 3 (Jüdische Auswanderung).

Die vom Reichswirtschaftsministerium erlassenen Bestimmungen über den Einsatz des jüdischen Vermögens⁶ bieten eine genügende Rechtsgrundlage, um die Ausfuhr von Kulturgut jeglicher Art, das sich im jüdischen Besitz befindet, zu verhindern.

Die Praxis, die einzuleiten ist, soll sich etwa den Grundsätzen anpassen, die bisher schon im Reichsministerium des Innern angewandt worden sind, wenn es sich darum handelte, Kunstwerke in jüdischer Hand gegen Ausfuhr zu schützen. Es soll demnach grundsätzlich die hochwertige, über dem Mittelmaß liegende Schicht erfaßt werden, wobei der Einzelfall noch daraufhin zu prüfen wäre, ob ein öffentliches Interesse vorliegt, daß der betreffende Gegenstand im Reichsgebiet verbleibt.

Die zentrale Stellung bei den durchzuführenden Maßnahmen nehmen die Devisenstellen ein. Sie kennen die Auswanderungsfälle, und in ihrem Auftrage besichtigen die Gerichtsvollzieher das Auswanderungsgut. Es kommt nun darauf an, eine Zusammenarbeit mit Sachkundigen zu organisieren, die zu beurteilen vermögen, ob die Ausfuhr eines Gegenstandes im Einzelfall gesperrt werden soll. Hierzu ist folgendes nötig:

– a)

Das Reichswirtschaftsministerium teilt den in der Sitzung vom 21. Februar 1939 vertretenen Ministerien den Sitz der Devisenstellen mit.

– b)

Die für die Betreuung des Kulturguts sachlich zuständigen Ministerien, nämlich Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda für die lebende Kunst, Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung für das übrige Kunstgebiet, außerdem für das Bibliotheksgut, Reichsministerium des Innern für das Archivgut, teilen dem Reichswirtschaftsministerium die Namen von Persönlichkeiten mit, die für jede einzelne Devisenstelle als Fachberater in Frage kommen.

– c)

Die unter b genannten Fachministerien weisen ihre nachgeordneten Fachbehörden an, die Frage etwa notwendiger Schutzmaßnahmen zu prüfen, *aa.* auf Grund bereits vorhandener Kenntnisse über jüdische Besitzverhältnisse an hochwertigem Kulturgut, *bb.* durch Einsichtnahme in die bei den Regierungspräsidenten bereits vorhandenen Bestandsverzeichnisse.

– d)

Die nachgeordneten Behörden machen lediglich Vorschläge. Die Entscheidung behalten sich die unter b genannten Ministerien vor.

– e)

Die in der Sitzung vom 21. Februar 1939 vertretenen Ministerien werden sich gegenseitig sowie den Stellvertreter des Führers über ihre Maßnahmen auf dem laufenden halten. Das Hauptamt Sicherheitspolizei wird durch das Reichsministerium des Innern verständigt werden⁷.

⁵ VO zum Schutz der Kulturdenkmäler in den sudetendt. Gebieten; Aktenmaterial zur Vorbereitung s. R 3001/21474, Bl. 97–111.

⁶ Vgl. Dok. Nr. 5 Anm. 4.

⁷ Das Nähere regelte ein im Einvernehmen mit RIM und RMVP ergangener nichtveröffentl. RdErl. des RErZM vom 15. 5. 1939 betr. „Schutz des dt. Kulturguts gegen Abwanderung (Mitnahme von Umzugsgut bei der Auswanderung von Juden)“, welcher Sachverständige für die Bewertung von Kunst-, Bibliotheks- und Archivgut bei den einzelnen Devisenstellen benannte; Vorbereitung s. R 4901/11935, unfol. Unmittelbar vor Kriegsbeginn ersuchte der RIM mit Schreiben vom 28. 8. 1939 die Zollabt. des RFM noch um Verschärfung des Ausfuhrschutzes: Die nation. Kulturgutliste sei bei weitem nicht vollständig. „Das Gefährdungsmoment, das in starkem Maße die Grundlage für die Eintragung eines Kunstwerkes in die Liste bildet, tritt vielfach erst in Erscheinung, wenn das Werk über die Grenze gebracht werden soll. Da damit zu rechnen ist, daß im Zuge der gegenwärtigen Entwicklung die Verbringung hochwertigen Kunstgutes in das Ausland weit mehr als bisher versucht werden wird, erscheint es angezeigt, bis

auf weiteres die Grenze für hochwertiges Kulturgut zunächst einmal überhaupt zu sperren.“ Mit Erlaß vom 1. 9. wies der RFM die Zollstellen entsprechend an, indem er als „hochwertige Kulturgüter“ definierte: „insbesondere Gegenstände altkirchlicher Kunst (Madonnenbilder, Heiligenfiguren), alte Gemälde und Gobelins, alte Bücher, Drucke, Handschriften, altes Mobil[i]ar usw.“ R 2/58980, H. 1 Bl. 78–80. Allgemein zu den Kontrollvorschriften für jüd. Auswanderergut s. R 2/56064, Bl. 3–7; R 2/56066, passim.

Zitierhinweis

Nr. 39 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 21. Februar 1939, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d039>